

17.2. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размер его уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами после полной оплаты уставного капитала.

17.3. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается после полной оплаты его уставного капитала и не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

СТАТЬЯ 18

Хранение документов Общества, порядок предоставления Обществом информации

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- настоящий Устав, Учредительный договор, а также внесенные в Устав и Учредительный договор и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол (протоколы) Собраний Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы Общих собраний Участников;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, решениями Собраний и Генерального директора Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи по месту нахождения Генерального директора Общества или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

18.3. По требованию Участников Общества, аудитора, иных заинтересованных лиц, полномочия которых подтверждены соответствующими документами, Общество обязано предоставить им информацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи, а также их копии.

Указанная информация и копии документов предоставляются Генеральным директором Общества в течение 5 дней с момента получения письменного запроса о предоставлении информации и копий.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.

18.4. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.): обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

18.5. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

СТАТЬЯ 19**Общее собрание Участников Общества**

19.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его Участников. Собрание может быть очередным или внеочередным.

19.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

19.3. Каждый Участник имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Путем внесения в настоящий Устав изменений по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок определения числа голосов Участников Общества. Изменение и исключение положений настоящего Устава, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

19.4. Компетенция Собрания определяется настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством.

К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) внесение изменений в учредительный договор;

4) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее по тексту - «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества

7) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) решение о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) принятие решения о предоставлении Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав;

13) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;

14) принятие решения о возложении на Участников Общества дополнительных обязанностей;

15) принятие решения о денежной оценке неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества;

16) принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада;

17) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

18) создание филиалов и открытие представительств Общества;

19) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества;

20) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного Участника;

21) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества, а также за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;

22) принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

23) принятие решения о продаже доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 1 - 23 пункта 19.4. настоящей статьи, а также решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством, относятся к исключительной компетенции Собрания.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.

Собрание вправе принимать решения также по иным вопросам деятельности Общества.

19.5. Очередное Собрание проводится не реже одного раза в год. Очередное Собрание созывается Генеральным директором Общества.

Очередное Собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

19.6. Внеочередное Собрание проводится в любых случаях, если проведение такого Собрания требуют интересы Общества и его Участников.

Внеочередное Собрание созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, инициативе аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

Генеральный директор или лица, созывающие Собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом заказным письмом каждого Участника Общества по адресу, указанному в списке Участников Общества.

19.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 19 - 22 пункта 19.4. настоящей статьи принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 10, 12-18 пункта 19.4. настоящей статьи, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решение по вопросам внесения изменений и исключения из Устава нижеследующих положений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 19.4. настоящей статьи:

- об ограничении максимального размера доли Участника и ограничении возможности изменения соотношения долей Общества;

- об установлении порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей Участников Общества;

- о продаже доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников;

- о возложении на Участников Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества;

- об установлении порядка определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей Участников и об установлении ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество;

- об установлении порядка определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников;

- об изменении порядка распределения прибыли между Участниками Общества;

- об изменении порядка определения числа голосов Участников Общества - принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам внесения иных изменений в Устав Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа Участников Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

19.8. Решение Собрания может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем Участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем Участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

СТАТЬЯ 20

Исполнительный орган Общества

20.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Собранию.

20.2.Генеральный директор Общества избирается Собранием на три года. Генеральный директор Общества может быть избран также не из числа его Участников.

20.3.Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Собрании, на котором избран Генеральный директор.

20.4.Генеральный директор Общества:

1)без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки;

2)выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3)издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4)осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Собрания.

20.5.Общество вправе передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющему.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Собрании, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Собрания.

СТАТЬЯ 21

Реорганизация Общества

21.1.Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

21.2.Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

21.3.Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

21.4.При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

СТАТЬЯ 22

Ликвидация Общества

22.1.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

22.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

22.3. Собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

22.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

22.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22.6. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

СТАТЬЯ 23

Прочие положения

23.1. Если одна из статей настоящего Устава теряет силу, то это не распространяется на другие статьи Устава. Потерявшая силу статья заменяется на юридически действующую, возможно близкую по содержанию статью. Изменения и дополнения к Уставу не должны противоречить законодательству Российской Федерации, и могут быть внесены только решением Собрания.

Подписи Учредителей:

Гришин Александр Владимирович

Куликова Елена Михайловна

Измайлов Олег Николаевич



КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
г. Москва

наименование: _____
в Единый государственный реестр юридических лиц внесена: _____
от: **24 МАР 2008**
ОГРН **108 7746 27 7740**
ОГРН **108 7746 20 477**
Оригинал документа хранится в регистрирующей инспекции
ГЛ ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР
должность: _____
подпись: **ЖЕЛНОВА Н.А.**
подпись: _____
М II



Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью _____
листов

Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
19 листов
Генеральный
директор



Общество. В случае, если Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, доля (часть доли), может быть продана другому Участнику, а также тем Участникам, которые изъявили желание приобрести долю (часть доли) пропорционально размерам своих долей.

10.7. Положения, устанавливающие порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей Участников Общества, могут быть внесены, изменены и исключены из настоящего Устава по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

10.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

СТАТЬЯ 11

Залог долей в уставном капитале Общества

11.1. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Собрания, принятому большинством голосов всех Участников Общества. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) при определении результатов голосования не учитываются.

СТАТЬЯ 12

Приобретение Обществом доли (части доли) в уставном капитале Общества

12.1. Доля Участника Общества, который при учреждении Общества не внес в срок свой вклад в уставный капитал Общества в полном размере, а также доля Участника Общества, который не предоставил в срок денежную или иную компенсацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость части его долей, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость части доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада или предоставления компенсации.

12.2. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

12.3. Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента истечения срока внесения вклада либо предоставления компенсации, указанной в пункте 12.1. настоящей статьи, или вступления в законную силу решения суда об исключении Участника из Общества.

12.4. Продажа доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества принимается по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

12.5. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

12.6. По решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Собрания.

СТАТЬЯ 13

Выход Участника Общества из Общества

13.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества.

13.2. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

13.3. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

13.4. Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

13.5. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

СТАТЬЯ 14

Фонды Общества

14.1. В Обществе создается резервный фонд в размере пятнадцати процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет пять процентов от чистой прибыли. Отчисления в резервный фонд производятся до достижения им размера, установленного настоящей статьей.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков.

14.2. В Обществе могут создаваться и иные фонды.

14.3. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества.

СТАТЬЯ 15

Вклады в имущество Общества

15.1. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Положения, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, могут быть внесены в настоящий Устав по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех Участников Общества, осуществляются по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Изменение и исключение положений настоящего Устава, устанавливающих указанные ограничения для определенного Участника Общества, осуществляются по решению Собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если

Участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

15.2. Общество в соответствии с решением, принятым всеми Участниками Общества единогласно, может предусмотреть обязанность Участников вносить вклады в имущество Общества. Такая обязанность Участников Общества может быть предусмотрена путем внесения в настоящий Устав изменений по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Решение Собрания о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

15.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Собрания Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 16

Распределение прибыли Общества между Участниками Общества

16.1. Общество вправе раз в год, раз в полгода или раз в квартал принимать решения о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Собранием.

16.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Путем внесения в настоящий Устав изменений по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между Участниками Общества. Изменение и исключение положений настоящего Устава, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

16.3. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до полной выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше уставного капитала и резервного фонда или если станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если такие признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и его резервного фонда или станет меньше их размеров в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.5. По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

СТАТЬЯ 17

Размещение Обществом облигаций

17.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, предусмотренном законодательством о ценных бумагах.